# 1. INTRODUCCIÓN

- **CITES**: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
  - Origen: resolución de la 8.ª Asamblea General de la **UICN** (Nairobi, 1963)
  - Texto acordado en Washington (80 países), **firmado 3 marzo 1973** por 21 países
  - **25 artículos**, **entrada en vigor 1 julio 1975** tras la 10.ª ratificación
- **185 Partes**: 184 Estados y la **UE** (julio 2015)
- **España**: Parte desde el **16 mayo 1986**
- **Naturaleza y objetivo**
  - Instrumento de **política comercial**: conservación y utilización sostenible
  - Equilibrio desarrollo-conservación, regulando y, en su caso, prohibiendo el comercio de especies amenazadas
- Protege más de **40.900 especies**
- **Marco jurídico**: prohibir el comercio de especies en peligro y regular el de otras amenazadas
- Red de controles basada en **permisos oficiales**: origen, destino y motivo

## 1.1. Definiciones básicas (artículo I)

- **Especie**: especie, subespecie o población geográficamente aislada
- **Espécimen**: animal o planta, vivo o muerto
  - Apéndices I y II: cualquier parte o derivado fácilmente identificable
  - Apéndice III: parte o derivado especificado

# 2. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DEL CONVENIO CITES

## 2.1. La Secretaría CITES

- Administrada por el **PNUMA**, sede en **Ginebra**
- Órgano de **enlace** e intercambio de información
- Financiada por aportaciones de las Partes
- Secretaria General: **Ivonne Higuero**

## 2.2. La Conferencia de las Partes

- **Órgano supremo**, reúne a todas las Partes
  - Ordinaria al menos cada **2 o 3 años**
  - Extraordinaria a solicitud de **un tercio** de las Partes
- Funciones: examinar propuestas de modificación de **Apéndices**, revisar la aplicación, recomendar medidas
- **Adopción de decisiones**
  - **Resoluciones**: orientación a largo plazo
  - **Decisiones**: aplicación en plazo fijo
  - No vinculantes por sí mismas
  - Apéndices, Resoluciones y Decisiones entran en vigor **90 días** después de la CoP

  - En la UE, vinculantes mediante **reglamentos de la Comisión**
- **20 CoP** celebradas
  - **CoP19** (Panamá, 2022): cerca de 600 especies adicionales
  - **CoP20** (Samarkanda, 2025): **82 nuevas inclusiones**, más de 350 decisiones
    - Tiburones y rayas, ascenso al **Apéndice I**
    - Rechazada la reapertura del comercio de marfil y cuerno de rinoceronte

### 2.3. Comités Permanentes CITES

- **Comité Permanente**: directrices de aplicación, supervisa el presupuesto de la Secretaría, coordina comités, ejecuta mandatos de la CoP
- **Comités de Fauna y Flora**: expertos, creados en la 6.ª CoP (Ottawa, 1987)
  - Apoyo científico a CoP, comités y Secretaría
  - Nomenclatura y exámenes periódicos de especies en Apéndices
  - **Examen del Comercio Significativo**
  - Se reúnen dos veces entre CoP
  - Miembros de las **seis regiones** más un especialista en nomenclatura sin voto
- **Autoridades nacionales** de cada Parte
  - **Administrativa**: sistema de licencias
  - **Científica**: asesora sobre efectos del comercio

## 3. EL SISTEMA DE APÉNDICES Y EL RÉGIMEN DE PERMISOS

- Base de la protección: estatus biológico e impacto del comercio internacional

### 3.1. Apéndice I

- Especies **en peligro de extinción** (en torno al **2 %**)
- Comercio internacional **prohibido** con carácter general
  - Excepciones: investigación, cupos de trofeos de caza, cría en cautividad
- Permisos de **exportación e importación**
  - Sin fines primordialmente comerciales y sin perjuicio para la supervivencia

### 3.2. Apéndice II

- Mayoría de especies (en torno al **97 %**)
- No necesariamente en peligro, pero podrían estarlo sin control estricto
- Incluye especies **similares**
- Comercio con permisos válidos por envío
- Solo **permiso de exportación** (o certificado de reexportación)
  - Importación sin permiso salvo legislación nacional

### 3.3. Apéndice III

- Especies reguladas por una Parte que requiere la cooperación de las demás (menos del **1 %**)
- **Permiso de exportación** si procede del país que la incluyó
- **Certificado de origen** si procede de otra Parte

### 3.4. Exenciones del artículo VII

- Tránsito o transbordo bajo control aduanero
- Cría en cautividad o reproducción artificial de Apéndice I con fines comerciales: tratados como Apéndice II
- **Pre-Convención**: certificado
- Artículos personales o bienes del hogar, sin fin comercial, con límites cuantitativos
- Investigación científica entre instituciones registradas
- Colecciones o exhibiciones itinerantes

## 4. CUPOS, COMERCIO CON ESTADOS NO PARTE Y EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

### 4.1. Cupos de exportación

- No previstos en el texto, pero instrumento efectivo
- **Nacionales**: fijados por cada Parte, por año civil
  - Previo **dictamen de extracción no perjudicial** de la Autoridad Científica
  - Se informa a la Secretaría
- **Fijados por la CoP**: en Apéndices o Resoluciones
- **Compartidos** entre varios países: esturiones y peces espátula

### 4.2. Comercio con Estados no Parte (artículo X)

- Se aceptan **documentos comparables** de autoridades competentes comunicadas a la CITES
- Exige autoridades equivalentes a la Autoridad Administrativa

### 4.3. Efectos sobre la legislación nacional (artículo XIV)

- Las Partes pueden adoptar **medidas internas más estrictas**
- Adhesión voluntaria, **vinculante** una vez ratificada
- No suplanta la legislación nacional

### 4.4. Enmiendas y reservas (artículos XV, XVI y XXIII)

- Enmiendas para incluir o excluir especies
- **Reserva**: la Parte cuenta como Estado no Parte para esa especie

## 5. LAS AUTORIDADES CITES EN ESPAÑA

- Normativa UE directa
  - **Reglamento (CE) 338/97**, marco
  - **Reglamento (CE) 865/2006**, aplicación
- **Real Decreto 986/2021**, vigente desde el **2 enero 2022**: designa las autoridades

### 5.1. Autoridad Administrativa y órgano de gestión principal

- **DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación** (MITECO), sustituye a la antigua DG de Comercio Exterior

- Autorizaciones de importación, exportación y reexportación
- Permisos y certificados CITES
- Legalización Pre-Convención y registro de colecciones
- Informe anual de comercio exterior CITES
- Representación ante Partes, Secretaría y Comité CITES europeo
- Asistencia técnica a Aduanas, Guardia Civil, SVA

## 5.2. El papel del Servicio de Inspección SOIVRE

- Ya no es Autoridad Administrativa principal, mantiene el **control en frontera**
- Emite el **DIESAC** (Documento de Inspección de Especies Sujetas a Control)
  - Acredita ante Aduanas si la mercancía contiene o podría contener especímenes CITES
  - Examen físico o documental
- Base: **Acuerdo de encomienda de gestión** AEAT-Secretaría de Estado de Comercio (Resolución de 20 enero 2023)
  - Vigencia **cuatro años**, prorrogable, fin a comienzos de **2027**
- **12 Servicios SOIVRE** en PIF: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras y Madrid
- **Maderas CITES**: también por Marín, Villagarcía de Arosa y Santander, sin emitir documentos CITES

## 5.3. Verificaciones de Aduanas e Impuestos Especiales

- Disposición adicional primera Real Decreto 986/2021: verificación en frontera por la **AEAT**
- Funciones
  - Exigir documentación CITES antes del despacho y el DIESAC
  - Diligenciar documentos CITES
  - Inspección física según análisis de riesgo
  - Expedientes por contrabando

## 5.4. Autoridad Científica

- **CSIC**, sustituye a la DG de Calidad y Evaluación Ambiental
- Dictámenes sobre conservación en el hábitat, instalaciones y destino de decomisados
- **Grupo de Revisión Científica de la UE**: dictámenes de extracción no perjudicial, pueden suspender importaciones por reglamento UE
- No emite permisos

## 5.5. Infracciones

- Infracción administrativa: legislación de conservación y de contrabando
- **Delito** en el Código Penal

# 6. RELACIÓN CON OTRAS CONVENCIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

- **Visión Estratégica CITES 2021-2030** (CoP18, Ginebra, 2019)
- Objetivos
  - Relación con el **PNUMA** y coordinación con el **Convenio sobre la Diversidad Biológica**
  - Cooperación con otros convenios
  - Programas científicos con **UICN**, **PNUMA WCMC**, **TRAFFIC**
  - Reconocimiento por la **OMC** y apoyo mutuo
- Vínculos: **Agenda 2030**, **Marco de Kunming-Montreal**, **IPBES**

## 6.1. Acuerdos de cooperación de la Secretaría CITES

- Memorandos con FAO, OMA, INTERPOL, UNCTAD, CDB, Especies Migratorias y UICN
- **FAO** (2006)
  - Intercambio de información y observadores
  - Capacidad de países en desarrollo en especies acuáticas
  - Asesoría científica sobre propuestas de especies acuáticas
- **OMA** (1996)
  - Intercambio de información
  - Medidas conjuntas contra el tráfico ilícito
  - Materiales y formación para Aduanas
- **INTERPOL** (1998)
  - Intercambio de información
  - Publicaciones y formación contra crímenes contra la vida silvestre

# 7. LAS ENMIENDAS DE BONN Y GABORONE

- CITES solo previó Estados: enmienda para permitir **Organizaciones Regionales de Integración Económica** como la UE

## 7.1. La Enmienda de Gaborone

- **Gaborone**: 30 abril 1983, 2.ª reunión extraordinaria de la CoP
  - Enmienda el **artículo XXI** para admitir organizaciones regionales
  - Exigía **54 de 80** Estados (dos tercios)
  - Cumplido el 30 septiembre 2013, vigor el **29 noviembre 2013**
  - Aceptada por **103 de 185** Partes
- **Bonn**: 22 junio 1979
  - Añade al **artículo XI.3.a)** disposiciones financieras
  - Vigor **13 abril 1987**, dos tercios de **50** Estados
  - Aceptada por **150 de 185** Partes
- La Secretaría insta a las Partes pendientes a aceptar ambas

## 8. CONCLUSIÓN

- Sistema de **Apéndices y permisos** con red institucional (Secretaría, CoP, autoridades nacionales)
- Inclusiones crecientes, en especial tiburones, rayas y madera tropical
- España: Real Decreto 986/2021 traslada la Autoridad Administrativa al ámbito medioambiental
    - SOIVRE mantiene el **DIESAC**, continuidad ligada a la encomienda (fin a comienzos de **2027**)